КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КЈП"НАШ ДОМ“ ЛОЗНИЦА, БУЛЕВАР ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР.6

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА– ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА И МАЗИВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА БР. Д1/2020

Набавка је обликована у две партије:

1.ПАРТИЈА БР. 1-ПОГОНСКО ГОРИВО
2.ПАРТИЈА БР.2-МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

Рок за доставу понуда	05.03.2020. године до 12:00
Јавно отварање понуда	05.03.2020. године у 12:15
Објављено на Порталу јавних набавки	04.02.2019. године
Број страница	1-35

Фебруар, 2020. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Д1/2020 број: 106 од 03.02.2020.г. и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке Д1/2020 број 106/1 од 03.02.2020.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавкудоба –ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА И МАЗИВА, ЈН бр. Д1/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	***Назив поглавља***	***Страна***
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	3-5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	5-8
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	8-15
VI	Образац понуде за партију 1. и партију 2.	16-23
VII	Модел уговора за партију 1. и партију 2.	24-28
VIII	Образац структуре цене за партију 1. и партију 2.са упутством како да се попуни	29-32
IX	Образац трошкова припреме понуде	33
X	Образац изјаве о независној понуди	34
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН	35

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Наручилац: Комунално јавно предузеће“Наш дом“ Лозница
Адреса: *Лозница,Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6*
Интернет страница: www.kjpnasdom.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и обликована је у две партије.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке Д1/2020 су: добра – **погонско гориво и моторна уља и мазива**
Ознака из ОРН: 09130000-нафта и дестилати; 09211000-уља за подмазивање и средства за подмазивање

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Љубинка Николић, дипл.правник
Е - mail адреса : ljubinka2009@gmail.com и факс бр. 015/7-882-291.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.Д1/2020 су добра-погонско гориво и моторна уља и мазива

2.Партије:
Јавна набавка је обликована у две партије
Партија 1.-погонско гориво
Партија 2.-моторна уља и мазива

III ВРСТА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,НАЧИН СПРОВОЂЕЊАКОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Партија 1-Погонско гориво

Ред.бр.	**Назив добра**	**Оквирне количине**
1.	**Evro dizel**	**124.000 litara**
2.	**Evro premijum BMB**	**18.000 litara**

Гориво мора да задовољи све захтеве које прописује важећи Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла (“Службени гласник РС” бр. 111/2015, 106/2016 i 60/2017). **Понуђач је дужан да приложи важећу Потврду о усаглашености течних горива са захтевима из овог правилника**, коју издаје тело за оцењивање усаглашености именовано од стране министра надлежног за послове енергетике. Ако Понуђач има у свом саставу акредитовано тело за испитивање, у том случају извештај о испитивању, уместо именованог тела за оцењивање усаглашености, може да изда то акредитовано тело.

-Наведене количине погонског горива су оквирне тако да наручилац задржава право на испоруку горива до уговорене вредности јавне набавке.

Партија 2- Моторна уља и мазива

	Назив производа	Ниво квалитета	Јед.мере	Оквирна количина
1.	Моторно уље мултиградно,класе SXPD са продуженим интервалом замене за тешке дизел моторе,са или без турбо пуњача, вискозне градације CAE 15W-40 (паковање у бачвама)	API CI-4/CH-4/SL ACEA E7-04 ACEA E7-04 MB 228.3 MAN M 3275	литар	800
2.	Моторно уље полусинтетичко, мултиградно за савремене бензинске моторе турбошаржиране и дизел моторе путничких и лаких теретних возила са или без катализатора ,вискозне градације SAE 10W-40(Valvoline, Total, Selenia или еквивалентно) (паковање у бачвама)	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3-04 MB 229.1	литар	400
3.	Уље за мануелне, синхроне мењаче са хипоидним,зупчастим преносницима, моноградно,са EP адитивима за теретна и путничка возила у најтежим радним условима вискозне градације SAE 90 (паковање у бачвама)	API GL-5 MIL-L-2105D	литар	400

4.	Уље за мануелне, синхроне мењаче са хипоидним,зупчастим преносницима, моноградно,са ЕР адитивима за теретна и путничка возила у најтежим радним условима 75-90		литар	60
5.	Мултиградно моторно уље за дизел моторе SAE 15W-40(ELF, Valvoline или еквивалентно)(паковање у бачвама)	API S2/S3/CF ACEA A3/B3-04 MB 229.1	литар	300
6.	Хидраулично уље,минералне основе, са импруверима вискозности,категорије ISOL-XV 46 намењено за пренос снаге и управљање хидрауличних система,при нормалним радним температурама (паковање у бачвама)	ISO11158 HV AFNOR NFE 48603HV Eaton Vickers M-2950 S	литар	800
7.	Хидраулично уље,минералне основе,са импруверима вискозности,категорије ISOL-XV 68		литар	300
8.	Уље за аутоматске мењаче,сервоуправљаче и претвараче обртног момента тешких моторних возила ATF (паковање по 1 литар)	GM ATF Suffix A	литар	50
9.	Уље за аутоматске мењаче	ATF II Dekstron II	литар	50
10.	Уље за аутоматске мењаче	ATF III Dekstron III	литар	50
11.	Моторно уље 15W-40 за дизел моторе, SHELL или еквивалентно		литар	400
12.	Мазива маст, литијумова, са ЕП адитивима,намењена за подмазивање клизних и котрљајућих лежајева са повишеним радним оптерећењима, у области радних температ.Од-30ºС-120ºС,тврдоће HLGI 2(паковање у бачвама)	ISO L XCCHB 2	килограм	120
13.	Кочиона течност DOT 3	ISO 4925 CLASS 4SAE J 1703 FMUSS 116 ZA DOT 3 I DOT 4 (паковање по 0,5 l	литар	100
14.	Кочиона течност DOT 4	ISO 4925 CLASS 4SAE J 1703 FMUSS 116 ZA DOT 4 (паков. По 0,5 l	литар	80
15.	Течност за брисаче у зимским условима		литар	150
16.	Антифриз 100% (паковаље у бурадима)		литар	500
17.	Антифриз 100% G-12		литар	60

Техничке карактеристике понуђених добара морају да буду у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индуструјска уља и сродне производе („Сл.лист СЦГ бр. 62/2004 и 50/2005)

Понуђач је дужан да за сва тражена добра из партије 2.моторна уља и мазива достави важећи извештај о испитивању квалитета издат од акредитоване лабораторије за понуђене производе, сходно захтеваном квалитету.

За сва моторна уља, понуђач треба да достави копију безбедоносног листа или да наведе интернет страну са које се исти може одштампати.

Дате количине моторних уља и мазива су оквирне, тако да наручилац задржава право на испоруку моторних уља и мазива до уговорене вредности јавне набавке

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове и додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*

3)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*

4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке добара из Партије 1., односно лиценца за обављање енергетске делатности трговина на мало дериватима нафте, станице за снабдевање горивом моторних возила.

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде*(чл. 75. ст. 2. Закона)*.

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе, а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.

ДОДАТНИ УСЛОВИ Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

Ред.бр.	Додатни услови и начин доказивања	Начин доказивања
1.	**ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ**	
	За партију бр. 1 – моторна горива - да у власништву или закупу на територији града Лознице има најмање једну пумпну станицу **За партију бр.2 – моторна уља и мазива** да у власништву, закупу или лизингу поседује доставно возило за превоз робе	Списак пумпних станица на територији Републике Србије Копија важеће саобраћајне дозволе, а уколико је возило у закупу или на лизинг и одговарајуће уговоре.

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80.акона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до3) Закона ,а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1 тачка 4)закона понуђач ће поднети за подизвођача за део набавке који ће извршити преко њега.
1.3 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до3) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из чл.75) став 1 тачка 4) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:**Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужање да достави доказ за сваког од њих.Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке- односно поседује лиценцу за обављање послова трговине нафтом и нафтним дериватима издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

5) *Услов из члана чл. 75. ст. 2.* - ***Доказ:*** *Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу **XI**)*.Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.1.Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3), а доказ из чл.75) став 1 тачка 4) овог закона дужан је да достави за понуђача из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове, уколико су постављени, испуњавају заједно.

2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75 став 1 тачка 4)законапонуђач ће поднети за подизвођача за део набавке који ће извршити преко њега.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. до 3. Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуђач може доставити понуду за сваку од партија или за обе партије.

Понуду доставити на адресу: КЈП“Наш дом“,15300 Лозница, ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, са назнаком: **„Понуда за јавну набавку погонског горива и моторних уља и мазива-ЈН бр. Д1/2020-НЕ ОТВАРАТИ“ са обавезном назнаком партије на коју се понуда односи.**
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.03.2020.године до 12,00 часова , а јавно отварање понуда извршиће се одмах по истеку рока за подношење понуда 05.03.2020. године са почетком у 12,15 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

3. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да садржи:
Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чланом 77.овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:
1) Попуњен, потписан и оверен Образац понуде(поглавље VI)
2) Модел уговора,попуњен,потписан и оверен, Модел уговора (поглавље VII)
3) Попуњен,потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како да се попуни (поглавље VIII)
4) Образац трошкова припреме понуде (поглавље IX);**ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО**
5) Попуњен,потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди(поглавље X)- важи за обе партије
6) Попуњен,потписан и оверен Образац изјаве о Поштовању обавеза из чл.75.ст.2. Закона (поглавље XI)-важи за обе партије

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: КЈП“Наш дом“ 15300 Лозница, Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку погонског горива и моторних уља и мазива, ЈН бр.Д1/2020- НЕ ОТВАРАТИ са назнаком партије“или

„Допуна понудеза јавну набавку погонског горива и моторних уља и мазива,ЈН бр.Д1/2020- НЕ ОТВАРАТИ са назнаком партије”или

„Опозив понудеза јавну набавку погонског горива и моторних уља и мазива,ЈН бр.Д1/2020- НЕ ОТВАРАТИ са назнаком партије“или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку погонског горива и моторних уља и мазива,ЈН бр. Д1/2020- НЕ ОТВАРАТИ са назнаком партије“

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће раскинути уговор,осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнијанеспособност плаћања,ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу**IV**конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Плаћање испоручених добара врши се најкасније у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна, стим што рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана пријема исправног рачуна.

9.2. Начин и рок испоруке: Испорука горива вршиће се сукцесивно путем компанијских картица на бензинским станицама понуђача , а све по динамици и количини , коју утврђује наручилац усменим или писменим захтевом лица овлашћених за набавку. Изабрани понуђач је дужан , да наручиоцу обезбеди потребан број картица . Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у обрасцу спецификације конкурсне документације . Компанијска картица ће представљати средство евидентирања купопродајних трансакција горива које врши наручилац. Наручивање и преузимање картица од понуђача , вршиће се на основу писаног захтева наручиоца , који ће садржати регистарски број и тип возила .

Наведени енергенти требало би да буду одговарајућег квалитета , који мора задовољавати прописане стандарде и техничке захтеве за ту врсту добара у складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“ бр. 111/2015, 106/2016, 60/2017, 117/2017 и 120/2017).

Понуђач је обавезан да у понуди за Партију 1. –погонско гориво наведе удаљеност бензинских станица у Лозници од седишта наручиоца.

Наручилац ће захтевати испоруку добара из обе партије у складу са својим стварним потребама, јер су дате количине добара за обе партије оквирне.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Испоручено погонско гориво добављач ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране наручиоца на бензинским станицама добављача. После закључења уговора, цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлуком и ценовником добављача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

Уколико, код партије бр. 2 - уља и мазива, добављач предложи повећање уговорених јединичних цена добара, дужан је да од наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена, уз детаљно образложење оправданих разлога за тражено повећање цена и достављање фактура од произвођача или увозника . Јединичне цене уља и мазива се могу повећати највише до износа повећања вредности курса евра.

Цена у понуди за партију 1.и 2. исказује се у динарима.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс ни за једну од партија.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом који су наведени у конкурсној документацији)*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр.Д1/2020**".
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке **који није** истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је дау тренутку закључења уговорапреда наручиоцу - једну ,РЕГИСТРОВАНУ ОД СТРАНЕ БАНКЕ, соло меницу са меничним овлашћењем - попуњену у висини од 15%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а,са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, потписане и печатиране од стране овлашћеног лица понуђача, као гарант за уредно испуњење обавеза. Меница се не може вратити понуђачу пре истека рока трајања.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.

„Економски најповољнија понуда „ са елементима критеријума:

а) Цена .....максимално 80 бодова

б) Економичност .....максимално 20 бодова

а) ЦЕНА

Бц=минимално понуђена цена х максималан број бодова /понуђена цена

б) ЕКОНОМИЧНОСТ СЕ ВРЕДНУЈЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

1) Удаљеност места за преузимање горива.....максимално 10 бодова

-Удаљеност бензинске станице од седишта предузећа до 1500 м.....10 бодова

- удаљеност бензинске станице од седишта предузећа од 1501 м до 3000 м .....5 бодова

- удаљеност бензинске станице од седишта предузећа од 3001 м и више.....0 бодова

2) Распрострањеност мреже.....максимално 10 бодова

Распрострањеност мреже подразумева број продајних објеката, односно број бензинских станица на територији Републике Србије.
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 1**0**.
Број пондера по основу овог елемента критеријума израчунава се на следећи начин:

Пондери по основу броја продајних објеката = $10 \times \frac{\text{понуђени број продајних објеката}}{\text{највећи број продајних објеката}}$

Број продајних објеката на територији Србије понуђач доказује достављањем списка продајних објеката на свом меморандуму, са седиштем (адресом), бројем телефона, именом и презименом одговорног лица за сваки продајни објекат.
Списак мора бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом понуђача.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.

„Најнижа понуђена цена“

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Партија 1.
У случају да понуде два или више понуђача имају једнак број бодова(пондера) предност ће имати понуђач који је понудио нижу цену.
Партија 2.
У случају да понуде два или више понуђача имају исту понуђену цену, предност ће имати понуђач чија понуда има дужи рок плаћања.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу XIконкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделууговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео, или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:ljubinka2009@gmail.com и факс бр. 015/7-882-291 или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3.и4.чл.149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи: 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 2)назив и адресу наручиоца; 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 4)повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 5)чињенице и доказе којима се повреде доказују; 6)потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона; 7) потпис подносиоца захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. Закона на жиро рачун:

840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (број јавне набавке), сврха уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоцаса назнаком јавне набавке на коју се односи (број и друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок за доношење одлуке је 8 дана од дана јавног отварања понуда.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.

(Модел уговора понуђач мора да попуни у складу са понудом, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.У случају подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем у Моделу уговора морају бити наведени сви чланови групе понуђача,односно подизвођачи. Модел уговора чини саставни део ове конкурсне документације. У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

22.ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чл.86.Закона о јавним набавкама, Правилником о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла и Упутством о условима,начину и поступку издавања уверења о домаћем пореклу добара у поступцима јавних набавки.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

У складу са чланом 115. ЗЈН наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39.став 1. Закона.

Тачка 23. односи се на обе партије предметне јавне набавке.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1.ПОГОНСКО ГОРИВО

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку у отвореном поступку – **ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА ЈН бр. Д1/2020**-*ПАРТИЈА 1.ПОГОНСКО ГОРИВО*

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

<u>Напомена:</u>
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-ПОГОНСКО ГОРИВО

Ред.бр.	Назив добара	Количина	Јединична цена без пдв-а са свим урачунатим трошковима и попустима	Укјупно без пдв-а са свим урачунатим трошковима и попустима
1.	**Evro dizel**	**124.000 литара**		
2.	**Evro premijum BMB**	**18.000 литара**		

Укупна цена без пдв-а за оквирне количине горива	_____дин.
Укупна цена са пдв-ом за оквирне количине горива	_____дин.
Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда)	_____дана
Начин преузимања горива: наручулац ће сукцесивно преузимати гориво путем компанијских картица	Компанијске картице
Начин и услови плаћања	_____дана Рок за плаћање испостављених рачуна не може бити дужи од 45 дана од дана пријема уредног рачуна, нити краћи од 15 дана.
Број бензиских станица на територији Републике Србије	_____бензиских станица
Попуст на цену (количински рабат) на основу годишњих процењених количина је одобрени попуст на редовну цену понуђача на дан састављања понуде , а биће исказан у Обрасцу структуре цена . Понуђач се обавезује да дати попуст на цену , примењује за све време важења уговора.	Попуст у цени мора бити урачунат у коначну цену .

Напомена: Уколико наручилац на бензиским станицама на територији града Лозница има различите цене горива, дужан је да у понуди искаже просечну цену понуђених добара.

Датум, _____ М.П. ПОНУЂАЧ

_____

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Ред.бр.	Назив добара	Јединица мере	Количина	Цена без пдв-а	Одобрени попуст на цену уколико се одобрава	Понуђена цена без пдв-а са одобреним попустом
1.	**Evro dizel**	**Литар**	1			
2.	**Evro premijum BMB**	**Литар**	1			

Напомена: Уколико наручилац на бензиским станицама на територији града Лозница има различите цене горива, дужан је да у понуди искаже просечну цену понуђених добара.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2.МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку велике вредности – **ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА И МАЗИВА** у ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ–ЈН бр. Д1/2020-ПАРТИЈА 2.МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	*Назив подизвођача:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	*Назив учесника у заједничкој понуди:*	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

1) Врста и количина : врсте и количине моторних уља и мазива дате су у поглављу III конкурсне документације и обрасцу структуре цене.

2) Укупна цена за тражену количину моторног уља и мазива износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

1. Рок плаћања испоручених добара_____ дана од дана пријема исправног рачуна (рок не може бити краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана)

2. Рок важења понуде је _____дана од дана отварања понуда(не краћи од 60 дана)

Датум, _____ М.П. ПОНУЂАЧ

_____

VII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ ПОГОНСКОГ ГОРИВА

Закључен у Лозници између:

1._____са седиштем у _____, ул._____бр._____, Матични број:_____ ПИБ: _____,број текућег рачуна_____ отворен код _____, кога заступа _____(у даљем тексту: Продавац)
и
2. **КЈП“НАШ ДОМ“**са седиштем у Лозници, ул.Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, Матични број: 07168845, ПИБ:101188384 9, број текућег рачуна 160-180680-72отворен код Banka Intesa a.d., кога заступа директор Јанко Алексић (у даљем тексту: Купац).

Уговорне стране сагласне су о следећем:

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет уговора је куповина погонског горива, Evro dizela и Evro premijum BMB 95 у свему према условима и захтевима купца и понуде продавца бр. _____ од _____.
У складу са изабраном понудом, продавац ће реализацију уговора делимично поверити подизвођачу _____, уколико продавац наступа са подизвођачем.

Трајање уговора

Члан 2.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и закључује се на период од једне године, односно до утрошка уговорене вредности добара.

Цена

Члан 3.

Укупна понуђена цена добара из понуде продавца број _____ од _____2020. године, износи _____динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена вредност добара је процењена вредност јавне набавке која износи _____ динара без пдв-а (попуњава наручилац).

Врста, количине и цене добара приказане су у следећој табели:

Врста горива	Оквирна количина у литрима	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
EVRO DIZEL	124.000 лит.				
EVRO PREMIJUM BMB 95	18.000 лит.				

Цена добара која су предмет овог уговора је малопродајна цена на дан преузимања, одређена од стране Продавца са урачунатим свим трошковима и попустима.

Испоручено погонско гориво продавац ће фактурисати наручиоцу по цени која важи на дан испоруке, а под даном испоруке подразумева се дан преузимања робе од стране наручиоца на бензинским станицама добављача. После закључења уговора, цене нафтних деривата утврђују се и мењају одлуком и ценовником добављача у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да је вредност из члана 3.став 1. овог уговора утврђена према изабраној понуди, која је у складу са кретањем цена деривата на тржишту Републике Србије.

Члан 5.

Динамику и количине појединачних испорука одређује Купац. Место испоруке су бензинске станице Продавца у Лозници у улици _____.

Испорука ће се вршити у радно време продајног објекта продавца.

Члан 6.

Испорука добара вршиће се путем кредитних картица Продавца које ће бити издате Купцу на основу писменог захтева. Корисник Картица, потписом на овом Уговору, прихвата сва права и обавезе утврђене Правилима и условима за коришћење кредитних картица која чине саставни део овог Уговора.

Лимит

Члан 7.

На основу захтева Купца, достављене документације и Пословне политике Продавца, Купцу се одобрава лимит од _____ динара на месечном нивоу, а уз сагласност уговорних страна месечни лимит може на захтев Купца бити и промењен .

Рок плаћања

Члан 8.

Продавац испоставља фактуре Купцу сваких _____ дана. Фактура садржи трошкове учињене од стране Купца до периода обраде, као и њихову спецификацију.

Уколико трансакција, обављена у обрачунском периоду, не буде обухваћена фактуром за тај период, биће укључена у фактуру за наредни обрачунски период.

Члан 9.

Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара у року од _____ дана од дана пријема исправног рачуна на рачун Продавца бр. _____ који се води код _____.

Продавац се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које Купац укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације и, у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре за наредни обрачунски период.

Измене током трајања уговора

Члан 10.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности утврђене чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Спорови

Члан 11.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану током важења уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Виша сила

Члан 12

Стране су се усагласиле да виша сила ослобађа од одговорности за необављање, неодговарајуће испуњавање или испуњавање са закашњењем на себе преузетих обавеза дефинисаних према овом уговору.

У случају ако те прилике више силе буду трајале дуже од 60 дана од датума њиховог настанка, овај уговор може бити пуноправно раскинут без неопходности мешања судских органа и без могућности захтева за надокнаду штете.

Завршне одредбе

Члан 13.

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) примерка, по два за сваку уговорну страну.

За ПРОДАВЦА	**За К У П Ц А**
_____	_____

VII МОДЕЛ УГОВОРА

МОДЕЛ УГОВОРА
О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ УЉА И МАЗИВА

Закључен у Лозници између:

1._____са седиштем у _____, ул._____бр._____, Матични број:_____ ПИБ: _____,број текућег рачуна_____ отворен код _____, кога заступа _____ (у даљем тексту: Продавац)
и

2. **КЈП“НАШ ДОМ“**са седиштем у Лозници, ул.Булевар Доситеја Обрадовића бр. 6, Матични број: 07168845, ПИБ:101188384 9, број текућег рачуна 160-180680-72 отворен код Banka Intesa a.d., кога заступа директор Јанко Алексић (у даљем тексту: Купац).

Уговорне стране сагласне су о следећем:
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора је куповина моторног уља и мазива у свему према условима и захтевима наручиоца и понуди продавца бр. _____ од _____.
У складу са изабраном понудом, продавац ће реализацију уговора делимично поверити подизвођачу _____, уколико продавац наступа са подизвођачем.

Трајање уговора

Члан 2.

Овај уговор се закључује на одређено време од једне године, односно до утрошка средстступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране, а закључује се на период од једне године.

Цена

Члан 3.

Укупна понуђена цена добара из понуде понуђача број _____ од _____2020. године са свим трошковима износи _____динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Укупна цена из става 1.овог члана утврђена је на основу количина и јединичних цена из обрасца структуре цене који је саставни део понуде Продавца.

Укупна уговорена вредност добара је процењена вредност јавне набавке која износи _____ динара без пдв-а.

Уколико добављач предложи повећање уговорених јединичних цена добара, дужан је да од наручиоца писаним путем затражи његову сагласност за промену цена, уз детаљно образложење оправданих разлога за тражено повећање цена и достављање фактура од произвођача или увозника . Јединичне цене уља и мазива се могу повећати највише до износа повећања вредности курса евра.

Члан 4.

Динамику и количине појединачних испорука одређује Купац.

Место испоруке је седиште Купца у Лозници, ул. Булевар Доситеја Обрадовића бр.6.

Рок плаћања

Члан 6.

Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара у року од _____дана од дана пријема исправног рачуна и то на рачун Продавца бр. _____ који се води код _____.

Продавац се обавезује да за свако неслагање или оспоравање дуговања, на које Купац укаже у року од 8 дана од пријема фактуре, обезбеди релевантне информације и, у зависности од њих, изврши потребне корекције фактуре.

Промена и раскид уговора

Члан 8.

Уговор може бити промењен само уз узајамну сагласност уговорних страна, закључењем анекса, коју су потписали овлашћени представници уговорних страна.

Спорови

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове који настану током важења уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Виша сила

Члан 10.

Стране су се усагласиле да виша сила ослобађа од одговорности за необављање, неодговарајуће испуњавање или испуњавање са закашњењем на себе преузетих обавеза дефинисаних према овом уговору.

У случају ако те прилике више силе буду трајале дуже од 60 дана од датума њиховог настанка, овај уговор може бити пуноправно раскинут без неопходности мешања судских органа и без могућности захтева за надокнаду штете.

Измене током трајања уговора

Члан 11.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности утврђене чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Завршне одредбе

Члан 12.

Овај Уговор је закључен у 4 (четири) примерка, по два за сваку уговорну страну.

ЗА ПРОДАВАЦА ЗА КУПЦА

_____ _____

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2-МОТОРНА УЉА И МАЗИВА

Ред. Број.	Назив	Ниво квалитета	Јед. мере	Оквирнаколич.	Произвођач или назив производа	Јединична цена без пдв	Укупна цена без пдв
1.	Моторно уље мултиградно,класе SHPD,са продуженим интервалом замене за тешке дизел моторе,са или без турбо пуњача, вискозне градације SAE 15W-40 (паковање у бачвама)	API CI-4/CH-4/SL ACEA E7-04 ACEA E7-04 MB 228.3 MANM 3275	литар	800			
2.	Моторно уље полусинтетичко,мултиградно за саврем. бензинске моторе турбошаржиране и дизел моторе путничких и лаких теретних возила са или без катализатор. ,вискозне градације SAE 10W-40 (Valvoline или еквивалентно) (паковање у бачвам.)	API SL/SJ/CF ACEA A3/B3-04 MB 229.1	литар	400			
3.	Уље за мануелне, синхроне мењаче са хипоидним,зупчастим преносницима, моноградно,са ЕП адитивима за теретна и путничка возила у најтежим радним условима вискозне градације САЕ 90 (паковање у бачвама)	API GL-5 MIL-L-2105D	литар	400			
4.	Уље за мануелне, синхроне мењаче са хипоидним,зупчастим преносницима, моноградно,са ЕР адитивима за теретна и путничка возила у најтежим радним условима 75-90		литар	60			

5.	Мултиградно моторно уље за дизел моторе SAE 15W-40(ELF или еквивалентно)(паковање у бачвама)	API S2/S3/CF ACEA A3/B3-04 MB 229.1	литар	300			
6.	Хидраулично уље, минералне основе, са импруверима вискозности,категорије ISO L-HV 46 намењено за пренос снаге и управљање хидрауличних система,при нормал. Радним температурама (паковање у бачвама)	ISO11158 HV AFNOR NFE 48603HV Eaton Vickers M-2950 S	литар	800			
7.	Хидраулично уље,минералне основе,са импруверима вискозности,категорије ISOL HV 68		литар	300			
8.	Уље за аутоматске мењаче,сервоуправљаче и претвараче обртног момента тешких моторних возила ATF (паковање по 1 литар)	GM ATF Suffix A	литар	50			
9.	Уље за аутоматске мењаче	ATF II Dekstron II	литар	50			
10.	Уље за аутоматске мењаче	ATF III Dekstron III	литар	50			
11.	Моторно уље 15 W - 40 за дизел мотореSHELL или еквивалентно		литар	400			
12.	Мазива маст, литијумова, са ЕР адитивима,намењена за подмазивање клизних и котрљајућ. Лежајева са повишеним радним оптерећењима, у области радних температ.Од-30ºC-120ºC,тврдоће NLGI 2(паковање у бачвам)	ISO L XCCHB 2	килограм	120			

13.	Кочиона течност DOT 3	ISO 4925 CLASS 4SAE J 1703 FMUSS 116 ZA DOT 3 I DOT 4 (паковање по 0,5 литара)	литар	100			
14.	Кочиона течност DOT 4	ISO 4925 CLASS 4SAE J 1703 FMUSS 116 ZA DOT 4 (паковање по 0,5 литара)	литар	80			
15.	Течност за брисаче у зимским условима		литар	150			
16.	Антифриз 100% (паковање у бурадима)		литар	500			
17.	Антифриз 1005 G-12		литар	60			

Понуђач мора јасно и недвосмислено унети све тражене податке у образац структура цене. У цену морају бити уграђени сви неопходни трошкови.

М.П. Овлашћено лице понуђача

_____

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ЗА ЈН Д1/2020

У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач _____ *[навести назив понуђача],* достављa укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	***ИЗНОС ТРОШКА У РСД***
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: *достављање овог обрасца није обавезно.Образац се користи за обе партије.*

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

ХОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке број Д1/2020 чији је предмет ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА И МАЗИВА -ПАРТИЈА _____, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

_____ _____

Напомена:*Образац важи за обе партије, стим што понуђач уписује број партије за коју подноси понуду.*
у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75.став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.....*[навести назив понуђача]*у отвореном поступку јавне набавке број Д1/2020 чији је предмет ПОГОНСКО ГОРИВО И МОТОРНА УЉА И МАЗИВА -ПАРТИЈА _____, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

_____ М.П. _____

Напомена:*Образац важи за обе партије стим што понуђач уписује партије за које подноси понуду.*
Уколико понуду подноси група понуђача, *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*